NOTARÍA Herrera Carrera
Avenida Andres A. Cáceres Nº 198 Miraflores
Central Telefónica: 652-1200

FROILAN TREBEJO PEÑA
ABOGADO
Notario de la Provincia del Santa
Nuevo Chimbote
INSCRIPCION CONTRATO 05

# CONTRATO DE CONSORCIO

CONSTE POR EL PRESENTE DOCUMENTO UN **CONTRATO DE CONSORCIO** DENOMINADO **CONSORCIO PUQUIO,** QUE CELEBRAN LAS EMPRESAS:

1) **CONSTRUCTORA DE INGENIERIA PERU S.A.C.** CON **RUC Nº 20531659075**, CON DOMICILIO LEGAL EN EL JR. GENERAL VARELA NRO. 2021 INT. 19 (ALTURA CUADRA 10 DE AV. BRASIL) LIMA - LIMA - PUEBLO LIBRE (MAGDALENA VIEJA), DEBIDAMENTE REPRESENTADO POR SU GERENTE GENERAL **SR. JORGE LUIS BARDALES LOYAGA**, IDENTIFICADO CON **DNI Nº 44064944,** FACULTADO SEGÚN PODER INSCRITO EN LA PARTIDA ELECTRÓNICA Nº 11036086 DEL ASIENTO A00001 DEL LIBRO DE SOCIEDADES ANÓNIMAS, DEL REGISTRO DE PERSONAS JURÍDICAS DE LA OFICINA REGISTRAL DE CHIMBOTE, QUIENES A PARTIR DEL PRESENTE SE LES DENOMINARAN "LOS CONSORCIADOS", BAJO LOS SIGUIENTES TÉRMINOS:==========

2) **INVERSIONES Y SERVICIOS BUGATTI S.A.C.** CON **RUC Nº 20532002819**, CON DOMICILIO LEGAL EN CAL - CALLE LOS LAURELES – 1ER PISO NRO 555 LIMA- LIMA- SAN ISIDRO, DEBIDAMENTE REPRESENTADO POR SU GERENTE GENERAL **SR. JIMMY JEAN EPRAHIM DEL AGUILA RODRIGUEZ ,** IDENTIFICADO CON **DNI Nº 40644063,** FACULTADO SEGÚN PODER INSCRITO EN LA PARTIDA ELECTRÓNICA Nº 11048440 DEL ASIENTO C00002 DEL LIBRO DE SOCIEDADES ANÓNIMAS, DEL REGISTRO DE PERSONAS JURÍDICAS DE LA OFICINA REGISTRAL DE CHIMBOTE, QUIENES A PARTIR DEL PRESENTE SE LES DENOMINARAN "LOS CONSORCIADOS", BAJO LOS SIGUIENTES TÉRMINOS:==========

ESTE DOCUMENTO NO HA SIDO REDACTADO EN LA NOTARÍA

**PRIMERA**.- AL AMPARO DE LO DISPUESTO POR EL ART. 445 DE LA LEY 26887, LEY GENERAL DE SOCIEDADES, CELEBRAN EL PRESENTE CONTRATO ASOCIATIVO DE CONSORCIO, A EFECTOS DE CONSORCIARSE DE FORMA ACTIVA Y DIRECTA PARA PARTICIPAR EN LA **LICITACION PUBLICA N° 001-2024-MPLP- CS-PRIMERA CONVOCATORIA,** CONVOCADO POR LA **MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE LUCANAS – PUQUIO,** CON EL OBJETO DE CONTRATACIÓN DE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA: **"MEJORAMIENTO Y AMPLIACION MERCADO MUNICIPAL DE ABASTO DE PUQUIO DEL DISTRITO DE PUQUIO, PROVINCIA DE LUCANAS, DEPARTAMENTO DE AYACUCHO" CON CUI N° 2523467",** POR LA SUMA DE **S/ 17,425,000.00 (DIECISIETE MILLONES CUATROCIENTOS VEINTICINCO MIL CON 00/100 SOLES)**

**SEGUNDA:** PARA EFECTOS DE LLEVAR ADELANTE EL CONSORCIO MATERIA DEL PRESENTE CONTRATO, "LOS CONSORCIADOS" SE OBLIGAN A CONTRIBUIR, PONIENDO A DISPOCISION DEL CONSORCIO SU PERSONAL Y LA INFRAESTRUCTURA QUE EMPLEAN HABITUALMENTE EN SU NEGOCIO. ==========

**TERCERA:** "LOS CONSORCIADOS" ACUERDAN QUE EL OBJETO DEL PRESENTE CONTRATO A QUE SE REFIERE LA CLAUSULA PRIMERA SE DEBE DESARROLLAR HASTA LA CULMINACION DE LA REFERIDA, SEÑALANDO DOMICILIO EL CONSORCIO EN EL **JR. GENERAL VARELA NRO. 2021 INT. 19 (ALTURA CUADRA 10 DE AV. BRASIL) LIMA - LIMA - PUEBLO LIBRE (MAGDALENA VIEJA)** ==========

**CUARTA:** ACORDE CON LA DISPOSICION CONTENIDA EN EL ARTICULO 445 DE LA LEY DE SOCIEDADES, SE ACUERDA QUE "LOS CONSORCIADOS", DEBERAN REALIZAR LAS LABORES QUE LE SEAN ENCARGADAS Y QUE POR LA NATURALEZA DE LA ACTIVIDAD LES CORRESPONDA, ASI COMO AQUELLA A LAS CUALES SE HAN COMPROMETIDO; PARA EFECTOS DE LA APLICACIÓN DE ESTA CLAUSULA, "LOS CONSORCIADOS" DEBEN COORDINAR DE ACUERDO A LAS EXIGENCIAS Y LA MARCHA DEL NEGOCIO. ==========

**QUINTA:** PARA EFECTOS DE LLEVAR A CABO LA GESTION Y ADMINISTRACION DEL CONSORCIO, "LOS CONSORCIADOS" DESIGNAN POR EL TIEMPO QUE DURE EN TODOS LOS ACTOS REFERIDOS AL PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN, SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO,

FROILAN TREBEJO PEÑA
ABOGADO
Notario de la Provincia del Santa
INSCRIPCION C.N.A. Nº 045

EJECUCIÓN DEL CONTRATO Y LIQUIDACIÓN DE LA MISMA"; COMO **REPRESENTANTE COMUN** A AL SEÑOR **SR. JORGE LUIS BARDALES LOYAGA**, IDENTIFICADO CON **DNI Nº 44064944**, QUIEN GOZA DE **TODOS LOS PODERES NECESARIOS** QUE SE REQUIERE PARA EL CUMPLIMIENTO DE LOS FINES DEL "CONSORCIO Y NO SE ENCUENTRA IMPEDIDO, INHABILITADO NI SUSPENDIDO PARA CONTRATAR CON EL ESTADO.. ==========

**FACULTADES:**

- TENER LA REPRESENTACIÓN LEGAL DEL "**CONSORCIO PUQUIO**" ANTE TODA CLASE DE AUTORIDADES CIVILES, JUDICIALES, ADMINISTRATIVAS, FISCALES, POLÍTICAS, POLICIALES Y DE CUALQUIER OTRA ÍNDOLE CON LAS FACULTADES GENERALES DE MANDATO Y LAS ESPECIALES A LOS QUE REFIEREN LOS ARTÍCULOS 74 Y 75 DEL CÓDIGO PROCESAL CIVIL INCLUYENDO LA FACULTAD DE INTERPONER DEMANDAS, CONTESTARLAS, PRESTAR CONFESIÓN, ETC. Y EN GENERAL HACER USO DE TODOS LOS RECURSOS Q LA LEY PROVEA EN DEFENSA DE LOS INTERÉS DEL CONSORCIO. ==========

- REPRESENTAR AL CONSORCIO ANTE LA ENTIDAD CONTRATANTE CON LAS MÁS AMPLIAS FACULTADES DE ACTUACIÓN PARA REPRESENTAR OFERTAS FIJANDO PRECIOS, CONDICIONES DE PAGO, PLAZO DE EJECUCIÓN DE ENTREGA DE Y DEMÁS ESTIPULACIONES, SUSCRIBIR ACTAS, CONTRATOS Y DEMÁS EN LOS QUE PARTICIPE Y CUALQUIER OTRA ACCIÓN O CONTRATO QUE FUERE NECESARIO HASTA LA LIQUIDACIÓN FINAL DEL CONTRATO.==========

- ADMINISTRAR TODA CLASE DE BIENES DE PROPIEDAD DEL CONSORCIO CEDIÉNDOLAS EN USO, EN ARRENDAMIENTO, EN VENTA, EN USUFRUCTO O EN CUALQUIER OTRA FORMA DE CONTRATACIÓN QUE PARA TAL EFECTO SEÑALEN LAS DISPOSICIONES LEGALES VIGENTES, ESTANDO AUTORIZADO PARA COBRAR LAS SUMAS QUE LE CORRESPONDE AL CONSORCIO, OTORGANDO RECIBOS Y CANCELACIONES, ASÍ COMO PARA SUSCRIBIR TODOS LOS CONTRATOS PÚBLICOS Y/O PRIVADOS NECESARIOS PARA TAL FIN. ========

- CONTRATAR EN NOMBRE DEL CONSORCIO CON LAS DIFERENTES FIRMAS PROVEEDORAS Y ENTIDADES PÚBLICAS Y/O PRIVADAS Y CON TERCERAS PERSONAS EN AQUELLOS CASOS QUE POR SITUACIONES RESULTEN NECESARIAS PARA LA MEJOR EJECUCIÓN Y CONTROL DEL SERVICIO PRESTADO, HASTA SU LIQUIDACIÓN FINAL DEL SERVICIO MATERIA DEL CONTRATO PRINCIPAL. ==========

- EN LA MISMA PROPORCIÓN TIENEN LA RESPONSABILIDAD FRENTE A LA ENTIDAD CONTRATANTE EN LA RELACIÓN AL SERVICIO MATERIA DEL PRESENTE CONTRATO, DE ACUERDO A LAS NORMAS DEL CÓDIGO CIVIL Y LEY DE SOCIEDADES Y DEMÁS NORMAS APLICABLES. ==========

- SOLICITAR AMPLIACIONES DE PLAZO, ADICIONALES, MODIFICACIONES DE EXPEDIENTES TÉCNICOS, ADENDAS DE CONTRATO DE OBRA Y REALIZAR TRÁMITES ADMINISTRATIVOS PUDIENDO SUSCRIBIRLOS A SOLA FIRMA. ==========

**SEXTA:** "LOS CONSORCIADOS" SE OBLIGAN A CUMPLIR CON LO ESTIPULADO EN EL CONVENIDA CLAUSULA PRIMERA Y LLEVAR ADELANTE EN FORMA CONJUNTA EL "CONSORCIO" EN LOS TÉRMINOS CONVENIDOS==========

NOTARÍA Herrera Cabrera
Avenida Andres A. Cáceres Nº 198 Miraflores
Central Telefónica: 652-1200

ESTE DOCUMENTO NO HA SIDO REVALIDADO EN LA NOTARÍA

FROILAN TREBEJO PEÑA
ABOGADO
Colegio de Abogados de la Provincia del Santa
INSCRIPCIÓN C.N.A. Nº 045

NOTARIA
Herrera Carrera
Avenida Andres A. Cáceres Nº 198 Miraflores
Central Telefónica: 652-1200

**SEPTIMA:** CADA MIEMBRO DEL CONSORCIO SE VINCULA EN EL DESEMPEÑO DE LA ACTIVIDAD QUE LE CORRESPONDE EN EL CONSORCIO, ADQUIRIENDO DERECHOS Y ASUMIENDO OBLIGACIONES Y RESPONSABILIDADES.

LAS OBLIGACIONES QUE CORRESPONDEN A CADA UNO DE LOS INTEGRANTES DEL CONSORCIO SON LAS SIGUIENTES:

ESTE DOCUMENTO NO HA SIDO REDACTADO EN LA NOTARÍA

**1) CONSTRUCTORA DE INGENIERIA PERU S.A.C**.....**NOVENTA POR CIENTO (90%)**

- EJECUCIÓN DE LA OBRA; como materiales, maquinarias, equipos, personal y otras actividades relacionadas directamente con la ejecución de la obra.
- Responsable del aporte de su documentación de la experiencia del postor en la especialidad.
- Responsable de la documentación para el proceso de selección como la oferta y documentación para suscribir el contrato (profesionales, equipamiento y otros).
- Responsable de la elaboración y presentación de la liquidación de obra.

**2) INVERSIONES Y SERVICIOS BUGATTI S.A.C.**.....**DIEZ POR CIENTO (10%)**

- EJECUCIÓN DE LA OBRA; como materiales, maquinarias, equipos, personal y otras actividades relacionadas directamente con la ejecución de la obra
- Responsable del aporte de su documentación de la experiencia del postor en la especialidad.
- Responsable de la elaboración y presentación de la liquidación de obra.

**TOTAL DE OBLIGACIONES** **(100%)**

**OCTAVA:** QUEDA EXPRESAMENTE ENTENDIDO QUE LA EMPRESA **CONSTRUCTORA DE INGENIERIA PERU S.A.C** CON **RUC Nº 20531659075**, SERÁ EL **OPERADOR TRIBUTARIO DEL CONSORCIO PUQUIO**, QUE EJERZA LA CONTABILIDAD REFERIDA A LA EJECUCIÓN DE LA OBRA EN MENCIÓN, QUEDANDO FACULTADO A EMITIR LA FACTURACIÓN CORRESPONDIENTE POR CONCEPTOS DE ADELANTOS, VALORIZACIONES, LIQUIDACIONES Y OTROS CONCERNIENTES A LA OBRA, COBRAR SU IMPORTE EN CHEQUE, Y HACERLO EFECTIVO EN LA ENTIDAD BANCARIA GIRADA. ==========

**NOVENA:** AMBAS EMPRESAS SE RESPONSABILIZAN SOLIDARIAMENTE POR TODAS LAS ACCIONES Y OMISIONES QUE PROVENGAN DEL CITADO PROCESO.==========

AMBAS PARTES CONFORMES CON CADA UNA DE LAS CLÁUSULAS QUE ANTECEDEN PROCEDEN A FIRMAR EL PRESENTE DOCUMENTO A LOS 04 DE FEBRERO DEL 2025.==========

INVERSIONES Y SERVICIOS BUGATTI S.A.C
Jimmy Jean Eprahim Del Aguila Rodriguez
GERENTE GENERAL

**Consorciado 1**
**CONSTRUCTORA DE INGENIERIA PERU S.A.C.**
**RUC Nº 20531659075**
**JORGE LUIS BARDALES LOYAGA**
**GERENTE GENERAL**
**DNI N° 44064944**

**Consorciado 2**
**INVERSIONES Y SERVICIOS BUGATTI S.A.C.**
**RUC Nº 20532002819**
**DEL AGUILA RODRIGUEZ JIMMY JEAN EPRAHIM**
**GERENTE GENERAL**
**DNI Nº 40644067**

CERTIFICACIÓN AL DORSO

...// **CERTIFICO:** QUE LAS FIRMAS E IMPRESIONES DACTILARES QUE OBRAN EN EL ANVERSO CORRESPONDEN A: **JIMMY JEAN EPRAHIM DEL AGUILA RODRIGUEZ,** IDENTIFICADO CON DNI N° **40644063**, QUIEN INTERVIENE EN CALIDAD DE **GERENTE GENERAL**, DE LA EMPRESA DENOMINADA **"INVERSIONES Y SERVICIOS BUGATTI S.A.C.",** CON NOMBRAMIENTO INSCRITO Y VIGENTE EN LA PARTIDA ELECTRÓNICA **N° 11048440**, DEL REGISTRO DE PERSONAS JURIDICAS DE LA OFICINA REGISTRAL DE **CHIMBOTE,** A QUIEN HE IDENTIFICADO A TRAVÉS DEL SISTEMA DE VERIFICACIÓN BIOMÉTRICA DEL RENIEC SEGÚN CONSULTA NÚMERO **0110194826**; DE LO QUE DOY FE. ========

**SOLO SE CERTIFICAN LAS FIRMAS, SIN ASUMIR RESPONSABILIDAD SOBRE EL CONTENIDO DEL DOCUMENTO, DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO 108° DEL DECRETO LEGISLATIVO DEL NOTARIADO.** ==========

NUEVO CHIMBOTE, **CUATRO (04) DE FEBRERO DEL AÑO DOS MIL VEINTICINCO.** KB ==========

FE02-0028805

NOTARÍA TREBEJO

Froilan Trebejo Peña
Abogado - Notario
Nuevo Chimbote

COLEGIO DE NOTARIOS DE ANCASH

***Certifico:*** *Que la firma que antecede en el presente documento corresponde a:* ***JORGE LUIS BARDALES LOYAGA****, identificado con* ***D.N.I N° 44064944****, quien procede en nombre y representación de* ***CONSTRUCTORA DE INGENIERIA PERU S.A.C.****, según facultades inscritas en la Partida Nº* ***11036086*** *del registro de Personas Jurídicas de Chimbote. Doy fé. El Notario legaliza la firma sin asumir responsabilidad del contenido del documento D. Leg. 1049 art. 108.* ***Miraflores, 05 De Febrero Del 2025.***

COLEGIO DE NOTARIOS DE LIMA

Carlos Herrera Carrera
Notario de Lima

NOTARÍA Herrera Carrera